Arbeitstage-Nachweis 2026

Werkstudent · Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG · Höchstens 140 Arbeitstage pro Kalenderjahr
Stand: 29.10.2026

> **Kurz gesagt:** Ich darf in diesem Jahr noch **19,5 Arbeitstage** arbeiten. Davon brauche ich 7,5 Tage für den November in Teilzeit und 10,0 Tage für den Dezember. Damit ich das Limit einhalte, muss ich **eine Woche unbezahlt frei nehmen: die Woche vom 14. bis 20. Dezember.** Die Weihnachtswochen kann ich dagegen arbeiten — in der vorlesungsfreien Zeit kostet eine volle Woche nur 2,5 statt 5,0 Tage. Am 1. Januar 2027 beginnt ein neues Konto mit 140 Tagen.

1. Die Regel (the rule)

Als Studierender aus einem Nicht-EU-Land darf ich laut meiner Aufenthaltserlaubnis höchstens **140 Arbeitstage im Kalenderjahr** arbeiten. Das Konto läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember und beginnt jedes Jahr wieder bei null. Gezählt wird nicht in Stunden, sondern in **Tagen** — und zwar für jede Kalenderwoche einzeln.

Arbeitstag bis 4 Stunden	**0,5 Tage**
Arbeitstag über 4 Stunden	**1,0 Tage**
Ganze Woche pauschal — nur außerhalb der Vorlesungszeit oder in der Vorlesungszeit bei höchstens 20 Stunden	**2,5 Tage**
Urlaub und Krankheit	**0 Tage**

Für jede Woche werden beide Rechenwege geprüft; es gilt das **niedrigere** Ergebnis (Günstigkeitsprüfung). Wichtig für den Dezember: Eine Woche mit **mehr als 20 Stunden während der Vorlesungszeit** bekommt die Pauschale von 2,5 Tagen **nicht** — sie wird taggenau gezählt und kostet dann 5,0 Tage statt 2,5.

2. Mein Konto (my account)

```
140,0 Tage Jahreslimit
−120,5 Tage bereits verbraucht, Januar bis Oktober
──────────────
19,5 Tage Rest für November und Dezember
```

3. Alle Wochen im Detail (every week)

KW	ZEITRAUM	TÄTIGKEIT	STD.	BERECHNUNG	TAGE
45	02.–08.11.	Teilzeit	20	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5
46	09.–15.11.	Teilzeit	20	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5
47	16.–22.11.	Teilzeit	20	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5

48	23.–29.11.	Urlaub	—	kein Arbeitstag	0
49	30.11.–06.12.	Urlaub	—	kein Arbeitstag	0
50	07.–13.12.	Vollzeit	40	taggenau: 1+1+1+1+1 — über 20 h in der Vorlesungszeit	**5,0**
51	14.–20.12.	unbezahlt frei	—	kein Arbeitstag	0
52	21.–27.12.	Vollzeit	40	Pauschale 2,5 — vorlesungsfreie Zeit	2,5
53	28.12.–03.01.	Vollzeit	36	Pauschale 2,5 — vorlesungsfreie Zeit	2,5
Summe November + Dezember					**17,5**

Der Urlaub läuft vom **22.11. bis 5.12.2026** (10 Werktage) und fällt damit in die Wochen 48 und 49. Die **vorlesungsfreie Zeit** beginnt am **21.12.2026** — deshalb kosten die Wochen 52 und 53 nur je 2,5 statt 5,0 Tage.

4. Ergebnis (result)

```
120,5 Tage Januar bis Oktober
+ 17,5 Tage November und Dezember
──────────────

138,0 Tage von 140 erlaubten Tagen
2,0 Tage bleiben übrig
```

Der Plan hält das Limit ein. 138,0 von 140 Arbeitstagen.

5. Warum eine Woche frei sein muss (why one week off)

Der Urlaub hilft hier nicht weiter: Urlaubstage sind keine Arbeitstage, sie geben mir aber auch keine zusätzlichen Tage. Entscheidend ist allein, wie viele Tage noch auf dem Konto sind.

Würde ich auch die KW 51 arbeiten:
138,0 + 5,0 (Vollzeit in der Vorlesungszeit) = **143,0 Tage** — also 3,0 Tage über dem Limit.

Es muss genau diese Woche sein. Die freie Woche muss in der **Vorlesungszeit** liegen, denn nur dort kostet sie 5,0 Tage. Würde ich stattdessen die KW 52 frei nehmen, spare ich dort nur 2,5 Tage und lande bei **140,5 Tagen** — immer noch über der Grenze. Deshalb arbeite ich über Weihnachten und nehme die Woche davor frei.

6. Ab Januar 2027 (from January)

Am 1. Januar 2027 beginnt ein neues Konto mit 140 Arbeitstagen. Ab der ersten Januarwoche kann ich wieder im vereinbarten Umfang arbeiten. Wenn es hilft, plane ich die Vollzeitphasen im nächsten Jahr bevorzugt in die **vorlesungsfreie Zeit** — dort kostet eine volle Arbeitswoche nur 2,5 statt 5,0 Tage, ich kann also bei gleichem Limit deutlich mehr arbeiten.

Datum, Unterschrift Studierende/r

Zur Kenntnis genommen

Berechnet mit meinem eigenen Arbeitstage-Konto nach den Zählregeln für Studierende mit Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG (Günstigkeitsprüfung je Kalenderwoche, Montag bis Sonntag). Die Summe Januar–Oktober beruht auf meiner eigenen Aufstellung der geleisteten Arbeitstage. Grundlage für die Wochen 52 und 53 ist eine vorlesungsfreie Zeit ab dem 21.12.2026. Dieses Dokument ist eine Arbeitsplanung, keine Rechtsauskunft.